

REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
DECIMA SEZIONE CIVILE  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice, dott. Daniela Gaetano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1327 del ruolo generale per gli affari  
contenziosi dell'anno 2019 e vertente

TRA

*Parte\_1* (nato a Roma il 5.1.1983, codice fiscale  
*C.F.\_1* e *Parte\_2* (nata a Roma il 3.4.1986, c.f.  
*C.F.\_2*) rappresentati e difesi, anche in via disgiunta dagli  
Avvocati Marco Croce e Carmen Peronace, elettivamente domiciliati presso  
il primo in Roma, Via Nizza n. 63, per procura allegata all'atto di citazione

ATTORI

E

*Controparte\_1* con  
sede in Roma, piazza Mignanelli n. 3, codice fiscale e partita I.v.a.  
*P.IVA\_1*, in persona del liquidatore, Sig. *Controparte\_2*  
rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Nanni, presso il quale è  
elettivamente domiciliata in Roma, Via della Giuliana n. 73, per procura  
allegata alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTA

Conclusioni precisate in vista dell'udienza del 17.5.2022 svolta mediante  
trattazione scritta ex art. 221, comma 4°, L. n. 77 del 2020

Per gli attori

“Voglia l’Ecc.mo Tribunale Ordinario di Roma adito, respinta ogni contraria deduzione, argomentazione e istanza, definitivamente giudicando, per le ragioni in fatto e in diritto sopra esplicitate ovvero, comunque, per tutte quelle che risulteranno di legge e di giustizia:

- accertare e dichiarare la malafede nelle trattative, nonché l’inadempimento contrattuale della *Controparte\_1* e, per l’effetto, condannare detta società convenuta al versamento in favore degli attori, a titolo di risarcimento per tutti i danni patrimoniali subiti, per un importo complessivo di € 70.000,00 (euro settantamila/00) ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;

- accertare e dichiarare, altresì, la responsabilità della *Controparte\_1* [...] e, per l’effetto, condannare detta società convenuta al versamento in favore degli attori, a titolo di risarcimento dei danni biologico, esistenziale, alla vita di relazione e morale, della ulteriore somma di € 40.000,00 (euro quarantamila/00) ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.

Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge”.

Per la convenuta:

“E’ presente per la convenuta l’avv. Nicola Nanni, il quale – contestata in toto la rilevanza e le conclusioni della C.T.U depositata – precisa le conclusioni riportandosi a quelle svolte nella comparsa di costituzione e risposta, da aversi qui per integralmente riportate e trascritte; l’avv. Nanni reitera la richiesta di autorizzazione alla produzione della sentenza

n.6314/21 Tribunale di Roma, resa nel giudizio r.g. 122/19, e chiede termini di legge per memorie conclusionali e repliche.”

### FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 22.12.2018, Parte\_1

[...] e Parte\_2 convenivano in giudizio il [...]

Controparte\_1 e proponevano la domanda:

*“Voglia l’Ecc.mo Tribunale Ordinario di Roma adito, respinta ogni contraria deduzione, argomentazione e istanza, definitivamente giudicando, per le ragioni in fatto e in diritto sopra esplicitate ovvero, comunque, per tutte quelle che risulteranno di legge e di giustizia:*

*- accertare e dichiarare la malafede nelle trattative, nonché l’inadempimento contrattuale della Controparte\_1 e, per l’effetto, condannare detta società convenuta al versamento in favore degli attori, a titolo di risarcimento per tutti i danni patrimoniali subiti, per un importo complessivo di € 70.000,00 (euro settantamila/00) ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;*

*- accertare e dichiarare, altresì, la responsabilità della Controparte\_1 [...] e, per l’effetto, condannare detta società convenuta al versamento in favore degli attori, a titolo di risarcimento dei danni biologico, esistenziale, alla vita di relazione e morale, della ulteriore somma di € 40.000,00 (euro quarantamila/00) ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.*

*Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge”.*

A sostegno della domanda, gli attori esponevano che, recatisi presso l’agenzia immobiliare denominata Org\_1 di cui era titolare CP\_3

**Org\_1** nel dicembre 2014, avevano visitato il villino interno n. 3, posto a Roma, in Fonte Nuova (Rm), nel Centro residenziale **Org\_2** che l'agente aveva riferito: *“che il villino era tutto residenziale, come da depliant e pubblicità (doc. 1)”*, che comprendeva anche il posto auto nell'area prossima all'entrata principale del complesso, che era previsto l'ampliamento della Via di Valle dei Corsi con doppio senso di marcia e che la stessa agenzia vi avrebbe realizzato un *“centro benessere* **Org\_3** ; che avevano acquistato la proprietà del bene immobile al prezzo di € 320.000, con il contratto rogato il 13.2.2015 dal notaio Dott. [...] ]

**Persona\_1** (repertorio n. 6171, raccolta n. 4124 – documento n. 3), al cui art. 1 era stato previsto:

“Art.1) La società **Controparte\_1** come sopra rappresentata, vende e trasferisce ad **Parte\_1** e **Pt\_2** [...] che in parti uguali ed indivise, accettano ed acquistano, il diritto di piena proprietà della seguente unità immobiliare, sita in Comune di Fonte Nuova (RM), Via Vincenzo Gioberti 32, facente parte dell'edificio "E" del complesso edilizio sito in località Tor Lupara, e precisamente:  
 - villino sviluppantesi su tre livelli, seminterrato, terra e p. primo, collegati tra loro da scala interna, distinto dal numero interno 3 (tre), composto al piano seminterrato da disimpegno, un bagno, ed una stanza; al piano terra da disimpegno, soggiorno con angolo cottura, una camera, un bagno, una loggia, terrazzo a livello, portico e piccola corte esclusiva adibita a giardino, ed al piano primo da disimpegno, un bagno, due camere, una loggia ed un terrazzo, il tutto confinante con villino interno 2 (due ), villino interno 4 (quattro), vialetto di accesso, salvo altri, con pertinenziale ed esclusivo box auto, sito al piano seminterrato, distinto con il numero 3 (tre), della superficie di metri quadrati 30 (trenta), confinante con rampa di accesso, subalterno 6 (sei) per due lati, salvo altri, il tutto censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Mentana (RM) al: foglio 33, particella 831, subalterno 61 via Vincenzo Gioberti snc, piano SI-T-1, interno 3 (tre), categoria A/7, classe 3, vani 8,5 (otto virgola cinque), rendita catastale euro 1.273,07 (milleduecentosettantatré virgola zero sette) il villino;  
 foglio 33, particella 831, subalterno 18, via Vincenzo Gioberti snc, piano SI, interno 3(tre), categoria C/6, classe 5, metri quadrati 30 (trenta), rendita catastale euro 21, 69 (ventuno virgola sessantanove) i.l. box auto, come meglio individuato nelle planimetrie depositate al Catasto Fabbricati di Mentana in data 29 dicembre 2014, infra allegate, cui si fa espresso riferimento.

Ai fini del comma 1 bis dell'art. 29 legge n. 52/85, la parte alienante ed intestataria di quanto sopra descritto dichiara che i dati catastali e le planimetrie come sopra depositate al Catasto Fabbricati , che a tal f ine si

allegano sotto la medesima lettera "B" al presente atto, e di cui la parte acquirente prende visione, sono conformi allo stato di fatto dei luoghi sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.

Sempre ai fini del comma 1 bis dell'art. 29 legge n. 52/85, io Notaio do atto d'aver individuato corrisponde all'attuale intestazione che la parte alienante catastale, ed è altresì conforme alle risultanze dei Registri Immobiliari."

Gli attori esponevano che, a richiesta di Persona\_2 avevano pagato €1.500 ed € 1.750, rispettivamente, per "*gli allacci delle utenze*" e a titolo di "*fondo condominiale*", ma non era stato reso un rendiconto di queste anticipazioni, né svolta "*alcuna manutenzione né alcuna gestione ordinaria*", come risultava da documentazione fotografica (documento n. 2); che, trasferitisi ad abitare nel villino alla fine di aprile 2015, "*dopo qualche settimana gli attori [avevano] subito tre episodi di rigurgito fognario nel bagno e nella cucina (dal tombino che si trova all'interno della casa, al piano seminterrato, proprio in prossimità della cucina)*" e Persona\_2 contattato da loro, aveva incaricato un operaio di rimuovere eventuali ostruzioni dalle condutture; che "*sin dalle prime accensioni del camino, gli esponenti [avevano] riscontrato problematiche consistenti nella fuoriuscita di fumo dalle pareti sia nel loro villino che in quello confinante n. 2*", dovute a mattoni della canna fumaria danneggiati e avevano fatto posizionare una canna in acciaio all'interno di quella preesistente in mattoni; che nel villino era "*in atto un principio di umidità da risalita, sempre in prossimità della cucina al piano seminterrato*", per la mancanza di un'intercapedine, stante il "*giardino contro muro, senza particolari accortezze in materia di impermeabilizzazione. L'umidità si manifesta[va] particolarmente nel periodo invernale*";

che, fino a pochi mesi prima, *“il complesso assomigliava ad una discarica a cielo aperto e ad un centro degradato, piuttosto che a un compendio residenziale”* e, inoltre, *“il contatore della luce [era] stato installato dopo vari mesi e l’acqua solo nel mese di luglio 2018, a seguito di numerosi solleciti e accessi eseguiti dagli attori personalmente e unitamente ad altri tre proprietari sia presso gli uffici comunali competenti e presso l’ufficio competente dell’ Pt\_3, sito in Roma, alla piazzale Ostiense”*;

che, con lettera raccomandata del giugno 2018, *Persona\_2* aveva chiesto la restituzione delle somme pagate per acqua di cantiere ed energia elettrica, in difetto di accordo e constatazione dei consumi;

che avevano acquistato l’immobile *“confidando in quanto era stato loro rappresentato”*, mentre *“al piano seminterrato erano e sono presenti i finestrone, i quali avrebbero dovuto costituire l’accesso al locale box e che, al contrario, davano accesso ad un salone rifinito come una civile abitazione, con tanto di tubazioni della cucina (acqua, gas e scarichi), punti luce, canna fumaria, termosifoni, proprio come si evince dai depliant pubblicitari (doc. 1 cit.) che confermavano quanto dai Signori Org\_1 riferito a chiunque”*;

che *Persona\_2* aveva preteso di *“sub-vendere l’energia elettrica e l’acqua”*, l’inerente divieto di legge e l’incasso delle somme destinate a tali adempimenti, rimasti inevasi;

che la società venditrice aveva realizzato abusi edilizi rilevati dalla Polizia municipale e gli esponenti *“[avevano] dovuto autodenunciarsi, dichiarando che i finestrone dell’immobile [erano] stati da montati al posto delle porte basculanti e che le modifiche interne [erano] state eseguite su loro iniziativa. Questa operazione [era] costata circa € 12.000,00, con ingente*

*stress da fronteggiare e sopportare da Natale 2016 ad agosto 2017, quando finalmente si [era] avuto il rilascio della conformità (doc. 4)”;*

*che, nel mese di febbraio 2018, “a causa del maltempo, le tubazioni in plastica provvisorie appoggiate, da quasi sei anni, sui tettini posti a copertura degli ingressi dei villini su Via Ippolito Nievo, si [erano] congelate” e, Persona\_2 e la società convenuta, con lettera raccomandata del mese di giugno 2018, avevano richiesto “la restituzione di quanto corrisposto per la sostituzione della tubazione”;*

*che il complesso edilizio presentava “pavimentazioni del vialetto comune diverse, le rifiniture mai terminate, le tettoie ed i citofoni posti su via Ippolito Nievo diversi l’uno dall’altro, soprattutto visto lo stato di degrado che ormai accompagna[va] i proprietari dal momento dell’acquisto - l’area parcheggio [era] stata per anni una discarica a cielo aperto - i villini invenduti sono ricettacolo di topi, serpenti, insetti striscianti e sporcizia varia (doc. 5)”, consistente in raffigurazioni fotografiche;*

*che “nell’ultimo periodo la società convenuta [aveva] locato i villini ancora invenduti al gestore di una ludoteca - “Org\_4” - di cui [era] titolare una famiglia con figli che gioca[va]no nel parcheggio condominiale, si slancia[va]no e grida[va]no nel vialetto comune e con cani che abbaia[va]no continuamente, il tutto generando grande disturbo anche nelle ore destinate al riposo”, situazione oggetto della diffida effettuata, mediante il legale, alle società conduttrice e convenuta con lettera raccomandata del 16.7.2018 (documento n. 6);*

*che la società convenuta aveva concesso in locazione “un’altra unità immobiliare” a un imprecisato soggetto gestore di ricoveri per anziani, la cui autorizzazione non era stata reperita presso gli uffici del Comune di*

**CP\_1** a seguito delle richiesta formulata con lettera del 16.7.2018 (documento n. 7);

che “[era] cessata l’illuminazione delle parti comuni del centro residenziale “ **Org\_2** (l’area parcheggio e il vialetto) e dal mese di luglio 2018 non [era] stato possibile, per gli operatori ecologici, entrare nel comprensorio per asportare i rifiuti, cosicché [era] stato necessario collocare i contenitori per la raccolta differenziata fuori dal cancello, alla mercé di chiunque.”

Gli attori deducevano i fatti descritti costituivano vendita di *aliud pro alio*, assumendo che il bene immobile non era, come promesso, “*interamente residenziale*” ma “*di tipologia ibrida in un centro cosiddetto residenziale in cui si esercita[va]no attività di vario genere*” e, inoltre, mancava “*lo spazio per parcheggio prospettato come incluso nel prezzo*”, come le “*opere da eseguire sulle parti comuni*”; asserivano che la società convenuta era responsabile “*di un ragguardevole inadempimento e di difformità molto gravi del proprio operato quale impresa costruttrice/venditrice*”.

Gli attori sostenevano che il danno patrimoniale andava risarcito con il pagamento di € 70.000, che comprendeva:

“- *gli importi ingiustamente versati dagli attori per sanare l’abuso edilizio posto in essere dal costruttore;*

- *gli importi indebitamente versati alla* **Controparte\_1**

**[...]** *per la presunta e mai effettuata gestione delle parti comuni;*

- *il ristoro inerente al minor valore del bene compravenduto rispetto a quello offerto in sede di trattativa ai fini della conclusione dell’affare, ivi compresa la mancanza del posto auto”;*

che andava aggiunto il risarcimento del “*danno biologico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione e danno morale, in € 40.000,00, ovvero la somma maggiore o minore*” ritenuta dovuta, poiché gli esponenti avevano risentito della descritta “*deprecabile concatenazione sistematica di comportamenti fraudolenti e lesivi e di gravi inadempienze ed omissioni*” e non avevano conseguito la compravendita “*un ambiente di vita quotidiana immaginato come degno e desiderabile per la loro famiglia.*”

Con decreto ex art. 168 bis, c. V, c.p.c. reso il 22.1.2019, la prima udienza era differita al 20.9.2019 e il 22.3.2019 si costituiva il Controparte\_1

[...] contestando la fondatezza della domanda avversaria, di cui chiedeva il rigetto, con la domanda:

*“Previo, se necessario, accoglimento delle eccezioni di prescrizione e decadenza ex art. 1495 c.c. e 1669 c.c. come articolate in premessa, Respingere le domande attrici perché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria delle spese di lite.”*

A norma degli articoli 1495 c.c. e 1669 c.c., la società convenuta eccepiva la prescrizione e la decadenza del diritto azionato; contestava la sussistenza dei fatti posti a fondamento della domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non; affermava l'esatta corrispondenza del bene immobile oggetto del contratto preliminare e di compravendita rispetto a quello venduto e consegnato agli attori, i quali ne avevano acquistato la proprietà; aggiungeva che “*l'immobile era del tutto conforme al progetto approvato ed alla normativa vigente*” e non era stato pattuito nulla circa la vendita di un posto auto esterno all'edificio.

La parte convenuta citava il contratto preliminare, al cui art. 5.5. era stato previsto:

“Prima della consegna la Promissaria Acquirente si impegna a versare l’importo di euro 1.750,00 (millesettecentocinquanta) quale fondo spese relativo alla manutenzione e gestione ordinaria del Complesso Residenziale di cui sarà dato rendiconto con la prima Assemblea dei comproprietari” e all’art. 9: “La Promissaria Acquirente si impegna a rimborsare le quote di tutte le spese che la Promittente Venditrice ha sostenuto e sosterrà per l’allacciamento dell’unità immobiliare ai pubblici servizi, la redazione delle tabelle millesimali e gli atti per il Regolamento d’Uso, le pratiche di accatastamento e di agibilità, tutte spese che fin d’ora si intendono da sostenere pro-quota in nome e per conto della Promissaria Acquirente, stabilite fin d’ora forfettariamente in euro 1.500,00”.

La società convenuta aggiungeva che, con lettera del 25.6.2018 (documento n. 6), era stata convocata l’assemblea dei comproprietari del complesso immobiliare e inviato in allegato il rendiconto delle anticipazioni effettuate per consumi di acqua ed elettricità, nonché per la manutenzione ordinaria e non, i cui costi erano stati maggiori rispetto ai versamenti effettuati, e le cui riunioni dei comproprietari delle singole unità immobiliari si erano svolte in date 6.7.2018 e 28.9.2018 (documenti n. 7 e 8);

che l’esponente, *Pt\_4* e *Persona\_2* avevano citato in giudizio *Controparte\_4* a comparire all’udienza del 30.11.2017, dinanzi al Tribunale di Roma, per conseguire la dichiarazione del suo inadempimento e la condanna a installare contatori delle utenze idriche in ogni unità immobiliare compresa nel Centro (documento n. 9) e l’andamento della causa era stato comunicato ai singoli proprietari (documento n.10);

che, da anni, l’esponente aveva venduto il villino interno n. 5 a *Per\_2* [...] e aveva concesso in locazione a uso abitativo il villino interno n. 4, sicché non poteva essere ritenuta responsabile di eventuali danni causati dal conduttore;

che aveva convocato i comproprietari del complesso immobiliare per deliberare l’approvazione di tabelle millesimali, approvare il rendiconto e nominare un amministratore;

che il villino venduto agli attori non era incompleto o imperfetto e all'art. 2

del contratto di compravendita era stato pattuito:

“Art. 2) L'unità immobiliare in oggetto si vende e si acquista a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, come visto ed accettato dalla parte acquirente, con gli inerenti diritti, accessori, pertinenze, e con la comproprietà delle parti comuni come per legge e regolamento di condominio.

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 19 agosto 2005 n.192, sue modifiche ed integrazioni, la parte acquirente dà atto di aver ricevuto dalla parte venditrice le informazioni e la documentazione circa le caratteristiche energetiche di quanto in oggetto, nonché, l'Attestato di Prestazione Energetica predisposto Ingegneri [...]

La società venditrice si riserva il diritto di apportare alle parti invendute ed a quelle condominiali tutte le varianti di ordine tecnico che riterrà opportuno sia nelle strutture, senza che questo possa pregiudicare la statica dell'edificio, sia nelle rifiniture. [...]

- il diritto di aprire luci, porte e finestre in tutte le porzioni del fabbricato di cui è parte quanto in oggetto, che rimangono di sua proprietà, ed in genere il diritto di effettuare nelle porzioni stesse nonché anche in quelle condominiali, ogni lavoro, modifica od innovazione e variante che riterrà opportuni purché ciò non leda la sicurezza del complesso edilizio e l'aspetto architettonico del fabbricato;

- il diritto di eseguire varianti al prospetto del corpo di fabbrica nonché di modificare il numero, la composizione e la destinazione d'uso delle varie porzioni immobiliari dell'edificio in oggetto escluse naturalmente le porzioni immobiliari vendute con il presente atto;

- il diritto di appoggiare lungo le mura del fabbricato canne fumarie ed impianti di aerazione, cartelli e targhe senza nulla corrispondere al condominio, ai condomini o a chicchessia [...].”

Concessi i termini previsti dall'art. 183, comma VI, c.p.c., prodotta documentazione, svolta consulenza tecnica d'ufficio, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa passava in decisione all'udienza del 17.5.2022, con i termini ex art. 190 c.p.c., indicati in complessivi ottanta giorni.

Il contratto preliminare di compravendita del suindicato bene immobile, stipulato dal *Controparte\_1* e da *Parte\_2* mediante scrittura privata del 12.12.2018 (documento n. 4 di parte convenuta) ha esaurito i suoi effetti con la stipulazione del precitato contratto di compravendita e non è configurabile un'ipotesi di responsabilità precontrattuale ai sensi dell'art.1337 c.c.

Al riguardo, la Corte di Cassazione ha chiarito che “Ove alla stipulazione del contratto preliminare non segua la conclusione del definitivo, la parte non inadempiente (nella specie, il promittente alienante) può agire nei confronti di quella inadempiente (nella specie, il promissario acquirente) facendone valere esclusivamente la responsabilità contrattuale da inadempimento di un'obbligazione specifica sorta nella fase precontrattuale e non anche, in via alternativa, la responsabilità precontrattuale da supposta malafede durante le trattative, giacché queste ultime, cristallizzate con la stipula del preliminare, perdono ogni autonoma rilevanza, convergendo nella nuova struttura contrattuale che rappresenta la sola fonte di responsabilità risarcitoria.” (Corte Cass., Sez. II, Sent. n. 7545 del 15.4.2016, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 639457- 01) e, inoltre: “Il contratto preliminare, avendo superato lo stadio precontrattuale, costituisce un accordo perfettamente compiuto, benché proteso alla stipulazione di un ulteriore contratto, quello definitivo, con la conseguenza che allo stesso preliminare non è applicabile l'art. 1337 c.c. [...]” (Corte Cass., Sez. VI, Ordinanza n. 20989 del 2.10.2020, Rv. 659090 - 01).

E' incontroverso l'uso abitativo del bene immobile oggetto del suindicato contratto di compravendita, secondo la sua destinazione urbanistica, sicché non è configurabile la fattispecie evocata dagli attori della vendita di *aliud pro alio* e, al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “Si ha vizio redibitorio oppure mancanza di qualità essenziali della cosa consegnata qualora questa presenti imperfezioni che la rendano inidonea all'uso cui dovrebbe essere destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, ovvero appartenga ad un tipo diverso o ad una specie diversa da quella pattuita; si ha, invece, consegna di *aliud pro alio*, che dà

luogo all'azione contrattuale di risoluzione o di adempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione, qualora il bene consegnato sia completamente diverso da quello pattuito, in quanto appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità richiesta (la suprema corte, sulla scorta dell'enunciato principio, ha rigettato il ricorso proposto ritenendo che, poiché nella specie, in base alla stessa prospettazione del ricorrente, era stato pur sempre allo stesso consegnato un fondo agricolo sfruttato effettivamente per la conduzione agricola, doveva escludersi che si era di fronte alla consegna di aliud pro alio).” (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 18859 del 9.7.2008, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 604211-01; conf. Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 10285 del 29. 4.2010).

Circa la decorrenza del termine di prescrizione è stato enunciato il principio secondo cui: “In tema di compravendita, la consegna del bene, dalla quale decorre il termine annuale di prescrizione ex art. 1495 c.c. per fare valere la garanzia per vizi della cosa ai sensi dell'art. 1490 c.c., è quella effettiva e materiale, che pone il compratore a diretto contatto con il bene medesimo, essendo irrilevanti la data del successivo rilascio della documentazione di abitabilità e della formale comunicazione di fine lavori, nonché la necessità di effettuare meri lavori di rifinitura esterni.” (Cass., Sez. 2 civ., ordinanza n. 4826 del 19.2.2019, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 652693 - 01).

L'art. 1491 c.c., rubricato *Esclusione della garanzia*, prevede: “non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo

in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.”

L’eccezione di prescrizione formulata dalla parte convenuta è fondata, essendo decorso il termine di un anno dalla consegna del bene previsto dall’art. 1495, u.c., c.c., nella specie, risalente all’aprile 2015, come affermato nell’atto di citazione.

La trasformazione della parte di seminterrato da uso garage a uso residenziale lamentata dagli attori, i quali hanno sanato l’inerente abuso urbanistico, è stata contestata dalla società convenuta, avuto riguardo all’imputabilità dell’illecito, che, ove esistente al momento dell’acquisto immobiliare, sarebbe stato suscettibile di conoscenza da parte degli acquirenti e non avrebbe potuto costituire un vizio redibitorio, considerato l’art. 1491 c.c., né la nullità del contratto di compravendita, in cui è stato indicato il titolo edilizio che ha abilitato l’edificazione del fabbricato, sicché non si configura neppure vizio comportante la nullità della vendita, stante il carattere testuale della nullità prevista dagli articoli 46 del D.P.R.n.380/2001 e 40 della L.n.47/1985 (cfr. Cass.S.U., sentenza n.8230 del 22.3.2019; Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 538 del 15.1.2020) e della nullità prevista dall’art. 29 comma 1 bis L.n.52/1985.

La domanda proposta dagli attori non è fondata circa l’evocata obbligazione di vendita di un posto auto nell’area comune del complesso immobiliare, che non è stato indicato nel contratto preliminare (documento n. 4 di parte convenuta) e neppure nel contratto di compravendita (documento n. 3 di parte attrice).

La domanda attrice è infondata circa le infiltrazioni di umidità nel villino, il malfunzionamento della condotta fognaria, del camino e di tubazioni sulle

tettoie, essendo fondata l'eccezione di prescrizione del termine previsto dall'art. 1669 c.c., poiché non è stata allegata o dimostrata alcuna inerente denuncia entro un anno dalla scoperta.

Si osserva inoltre, che gli attori non hanno provato che i controversi disturbi risentiti per il comportamento di occupanti di un villino compreso nel complesso immobiliare siano causati dalla società convenuta, che ha esposto di aver venduto a Persona\_2 il villino interno n. 4 e di aver locato a terzi l'altro villino interno n. 4, sicché non può essere ritenuta responsabile di eventuali danni causati dal conduttore del bene immobile o da persone estranee alla propria soggettività giuridica e non addette ad alcuna attività in tale luogo.

E' infondata la domanda risarcitoria per la contestata gestione e manutenzione degli spazi comuni del complesso immobiliare in cui si trova il villino acquistato dagli attori, poiché gli adempimenti invocati non sono a carico della parte venditrice, ma vanno curati dai proprietari delle singole unità immobiliari a cui accedono *pro quota* le parti comuni.

E' del pari infondata la domanda di ripetizione della complessiva somma di € 3.250,00 anticipata dagli attori per "*allacci delle utenze*" e "*fondo condominiale*", stante l'assoluto difetto di allegazione e prova circa la dazione di tale somma all'attuale parte convenuta e la carenza di causa del pagamento e, al riguardo, va considerato che: "Nella ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova sia dell'avvenuto pagamento che della mancanza di causa debendi (Cass. 8 marzo 2001, n. 3387; Cass. 3 marzo 1998, n. 2334; Cass. 28 luglio 1997, n. 7027; Cass. 18 dicembre 1995, n. 12897; con riguardo all'onere probatorio circa la mancanza della causa debendi, più di recente: Cass. 14 maggio 2012, n. 7501; Cass. 11 ottobre

2010, n. 22872).” (Cass., Sez. 6-1 civ., ordinanza n. 24948-2017, C.E.D. Corte di Cassazione).

Stante l’assoluto difetto di allegazione e prova, deve essere respinta anche la domanda risarcitoria relativa ai danni non patrimoniali.

Come è noto, al di fuori dei casi previsti dalla legge, il danno non patrimoniale è risarcibile solo in caso di violazione non minimale di un diritto di rango costituzionale e, quand’anche tale tipo di danno sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce comunque un danno conseguenza, che deve essere allegato e provato (cfr. Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 11.11.2008, n. 26972) ed è stato affermato il principio secondo cui: “Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi «previsti dalla legge», e cioè, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c.: a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall’ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale; b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale; in

tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati ex ante dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice.” (Cass. civ., sez. un., 11-11-2008, n. 26972).

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo e, a carico degli attori, sono poste anche le spese relative alla consulenza tecnica d’ufficio, liquidate con decreto reso il 31.5.2021.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione, rigetta la domanda proposta da

*Parte\_1* e *Parte\_2* nei confronti del [...]

*Controparte\_1* con l’atto di citazione introduttivo della causa iscritta al n. 132772019 R.G.;

condanna gli attori, in via solidale, a rifondere alla società convenuta le spese processuali, che liquida nella complessiva somma di € 11.980,00 (2.430 fase di studio, 1.550 fase introduttiva, 4.000 fase di trattazione e istruttoria, 4.000 fase decisoria), oltre I.v.a, C.p.a. e rimborso spese generali come per legge;

pone a carico solidale degli attori le spese relative alla consulenza tecnica d’ufficio.

Roma, 31.10.2022

Il Giudice

Daniela Gaetano